

1500667-66.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local. Vejamos.

12.) Luiz Carlos, policial militar, testemunha, narrou ter sido informado, por denúncia anônima, acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes no local dos fatos. Lá, o acusado foi identificado e abordado e, com ele, foram encontrados entorpecentes, tendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500667-66.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500667-66.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069663/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 23570911 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 569/22/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2069663 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

EDER DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de EDER DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que o réu, no dia 13 de março de 2022, por volta das 20h20min, na Rua das Margaridas, 26, Parque Payol, Pirapora do Bom Jesus, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 3 porções de cocaína, com massa líquida de 0,9 gramas, e 240 porções de "crack", com massa líquida de 27,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, resolveu praticar o comércio ilícito de drogas na cidade de Pirapora do Bom Jesus. Para tanto, adquiriu as mencionadas drogas de pessoa desconhecida, com o intuito de vendê-las na urbe, e as trazia consigo e dentro de uma sacola na ocasião do fato.

1.2.) Durante patrulhamento de rotina nas proximidades do local, policiais militares, ao abordarem um indivíduo não qualificado, com o qual nada de ilícito havia, indagaram-no para onde iria, ao que este respondeu que iria adquirir drogas para seu consumo pessoal em um local ali próximo. Ainda, informou as características do indivíduo responsável pela venda da droga, bem como o local onde escondia as drogas destinadas à venda. Diante de tais informações, dirigiram-se ao local dos fatos, onde encontrava-se um indivíduo com as mesmas características informadas.

1.3.) Os policiais deliberaram pela abordagem ao indivíduo, o qual foi identificado como sendo EDER DOS SANTOS. Realizada a busca pessoal, foram localizadas 3 porções de cocaína na posse do denunciado e, em uma bolsa que estava no chão, logo abaixo de suas pernas, 240 porções de "crack".

1.4.) Estaria o réu, portanto, incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam dos autos o inquérito policial (fls. 05/22), incluindo o boletim de ocorrência e os termos de interrogatório e de depoimento, o auto de exibição e apreensão, bem como o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente.

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls. 88/90, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína e crack.

3.) O réu foi notificado, seguiu-se defesa preliminar (fls. 72/73 e 80/81) e o despacho de fls. 75/77, que recebeu a denúncia.

4.) Em instrução (vide termos de audiência à fls. 113/117), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes.

5.) O réu optou por permanecer em silêncio na etapa do interrogatório.

6.) Vieram alegações finais (fls. 122/127), quando a acusação pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia, bem como aumento da pena pela grande quantidade de drogas, por personalidade desfavorável e conduta social reprovável. Na terceira fase, não aplicação do redutor do "tráfico privilegiado", além da fixação do regime fechado.

7.) O réu, por seu turno (fls. 195/205), pugnou pela absolvição nos termos do art. 386, II, V e VII, do CPP.

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo,

transportava e armazenava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, grande quantidade de cocaína e crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos informativos do inquérito policial (fls. 05/22), composto pelo boletim de ocorrência e pelos termos de interrogatório e de depoimento, pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente; pelo laudo Toxicológico definitivo às fls. 88/90, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e crack; a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local. Vejamos.

12.) Luiz Carlos, policial militar, testemunha, narrou ter sido informado, por denúncia anônima, acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes no local dos fatos. Lá, o acusado foi identificado e abordado e, com ele, foram encontrados entorpecentes, tendo EDER, prontamente, confessado a prática de tráfico. Acrescentou que o local onde o réu foi abordado já é conhecido por ser ponto de comércio de drogas. No mais, já havia abordado o acusado por outra ocorrência de tráfico na mesma semana. Na mesma toada, o policial militar Gabriel narrou o ocorrido, acrescentando que dois ou três pinos de cocaína e outra quantidade de drogas estavam próximos aos pés do acusado e que, na outra ocorrência o réu trazia uma maior quantidade de drogas.

13.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

13.1.) O depoimento dos policiais decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de

agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava mais de 200 porções de drogas, o que, por si só, já afasta a alegação de porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para abastecer o comércio ilegal de drogas da região inteira.

15.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois tamanha quantidade de drogas demonstra envolvimento com o crime organizado; a ausência de comprovação de ocupação lícita demonstra que o réu vivia do tráfico, o que resta corroborado pela narrativa dos policiais militares, que flagraram o acusado em outro momento de traficância 01 semana antes; além de ter sido apreendido por ato infracional análogo ao tráfico quando menor (fls. 28/31).

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu EDER DOS SANTOS como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser elevada ante a grande quantidade e nocividade das drogas apreendida - 240 porções de crack - pelo que entendo devido aumento de 02 anos à pena base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, não há condenações para justificar aumento de pena.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita à época - infomando que estava desempregado na verdade - pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição não obstante o fundamento da D. Promotora de Justiça, até porque as ocorrências envolvendo o acusado já ensejaram o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

18.) Agravantes e atenuantes: não há.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu EDER DOS SANTOS em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

22.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, pois respondeu preso, assim devendo permanecer, até porque subsistem os requisitos da prisão preventiva que ensejaram sua decretação no caso concreto.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA